

ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA II

FEDERAÇÃO BRASILEIRA

Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição.

§ 1º Brasília é a Capital Federal.

§ 2º Os Territórios Federais integram a União, e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão reguladas em lei complementar.

Art.19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

I – Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou suas representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público;

II – Recusar fé aos documentos públicos;

III – Criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si.

Os Territórios Federais não são entes dotados de autonomia. Até o momento não existem Territórios Federais, mas nada impede que eles sejam criados por lei complementar federal. Caso sejam criados, não terão autonomia financeira, administrativa e política, pois serão autarquias pertencentes à União. O Brasil, em 1988, tinha três Territórios Federais:

- Amapá – demonstrou viabilidade e foi transformado em estado;
- Roraima – demonstrou viabilidade e foi transformado em estado;
- Fernando de Noronha – não demonstrou viabilidade e foi devolvido a Pernambuco.

ADOÇÃO DA FEDERAÇÃO DE 3º GRAU

União, estados Distrito Federal e municípios: Autonomia tríplex FAP – Financeira, administrativa e política

A Constituição brasileira em vigor adotou o que a doutrina chama de federalismo de 3º grau, pois, além das esferas federal e estadual, reconheceu os municípios como integrantes da federação. Ou seja, há o ente central, que é a União; entes regionais, que são os estados; e entes locais, que são os municípios. Já o Distrito Federal é *sui generis*, e acumula as competências legislativas, administrativas e tributárias.

ANOTAÇÕES



Todos os entes da Federação (União, estados, DF e municípios) têm autonomia, mas o DF, por sediar a Administração Federal em sua essência, tem autonomia menor do que dos outros entes da federação. A autonomia do DF é parcialmente tutelada pela União.

O professor José Afonso da Silva entende que, embora a Constituição Brasileira formalmente informe que temos uma federação de terceiro grau, já que foi dada autonomia para os municípios em 1988, afirma que na vida real essa autonomia dos municípios não existe. Isso porque a maioria dos municípios não se sustentam, precisando de repasses dos estados para suas despesas.

Embora exista esse posicionamento do professor José Afonso da Silva, para as provas prevalece a orientação de que no Brasil há uma federação de 3º grau desde 1988, na medida em que a autonomia dos municípios foi dada só com a Constituição de 1988.

República Federativa do Brasil

- Ente de direito público externo;
- É dotada de soberania;
- Os entes que compõem a República são dotados de autonomia;
- A União exerce dupla função: autonomia no plano interno, mas no plano externo **atual/ age** com soberania. Não se pode afirmar que a União **possua ou detenha** soberania. Quem detém ou possui soberania é a República Federativa do Brasil.



A (IM)POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE ISENÇÕES HETERÔNOMAS

Se, por exemplo, um estado quer conceder isenção de IPTU para alguém, isso não pode acontecer, porque IPTU é tributo municipal. Se o estado quiser dar isenção, tem que ser de tributo que pertença ao estado. Exceção: a União, quando está agindo internamente, não pode conceder isenção heterônoma. Porém, quando age como se fosse o Brasil, e não um ente do Brasil, ela pode conceder isenção heterônoma.

Exemplo: o Brasil celebra um tratado internacional com a Bolívia, e nesse tratado o Brasil compra gás natural da Bolívia. Porém, para baratear o gás natural, o governo Brasileiro concede uma isenção do ICMS. ICMS é tributo estadual, mas neste caso o Brasil pode dar essa isenção, pois se trata da União agindo em nome da República Federativa do Brasil.

FORÇA NACIONAL DE SEGURANÇA

A Força Nacional de Segurança não é órgão de segurança pública do artigo 144 da CF.

Ela é composta por policiais militares, bombeiros militares e policiais civis dos estados. Ou seja, os integrantes da Força Nacional não são funcionários do governo federal, mas agentes de segurança dos estados que são selecionados pela União.

A União só pode enviar a Força Nacional para um município se o Governador pedir.



INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE PRIVADA

O artigo 5º da Constituição permite que o poder público requisi-te bens de **particulares** em caso de iminente perigo público, assegurada a indenização, se houver dano. A União não pode requisitar bens de um estado, por exemplo.

É possível a requisição se houver, por exemplo, estado de sítio, mas não em condições normais.

ESTADO LAICO

Art.19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

- I – Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embarcar-lhes funcionamento ou manter com eles ou suas representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público;
- II – Recusar fé aos documentos públicos;
- III – Criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si.



- O Brasil é um Estado laico, não confessional.
- Concurso para capelão da PM e do CBM: capelães são líderes religiosos. Pode-se exigir que eles sejam católicos ou evangélicos por exemplo? Não, pois isso seria inconstitucional.
- Não pode haver leis que estabeleçam a Bíblia Sagrada como livro base da doutrina, pois a Bíblia Sagrada não é o documento de todas as religiões.

Lei ambiental que permitia sacrifícios de animais em rituais religiosos

Uma lei ambiental do estado do Rio Grande do Sul permitia sacrifício de animais em rituais religiosos de matriz africana. O STF afirmou que pode haver o sacrifício de animais em rituais religiosos não apenas de matriz africana.

Ensino religioso em escolas

- É de oferecimento obrigatório, mas a matrícula é facultativa.

ANOTAÇÕES



- Por 6 votos a 5, o STF decidiu que o ensino religioso nas escolas públicas pode ter natureza confessional, isto é, que as aulas podem seguir os ensinamentos de uma religião específica.

INSCRIÇÃO DE ENTES FEDERADOS EM CADASTRO DE INADIMPLENTES

O STF compreende que a inscrição de entes federados em cadastro de inadimplentes deverá ter:

- Devido processo legal;
- Ampla defesa;
- Procedimento de tomada de contas feita pelo Tribunal de Contas;
- Notificação do ente;
- Decurso de prazo.

NOVO MARCO REGULATÓRIO DO SANEAMENTO BÁSICO

O Marco Legal do Saneamento Básico tenta levar saneamento básico para estados e municípios. Porém, isso gerou, no STF, um questionamento se esse Marco Legal do Saneamento Básico afrontava ou não a autonomia de estados e municípios, porque determinava uma ingerência da União frente aos estados e municípios. Acabou prevalecendo a ideia de que não há inconstitucionalidade no Marco Legal. Ou seja, ele é válido.



RECUSAR FÉ AOS DOCUMENTOS PÚBLICOS

O Brasil não pode recusar fé a documentos públicos, bem como não é permitido criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si, por exemplo, criar preferência na pontuação a tempo de serviço prestado ao estado, pois isso feriria o pacto federativo.

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Concursos, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Aragonê Nunes Fernandes.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
